

ПОЛИТИКА

в отношении обработки персональных данных клиентов, посетителей, законных представителей, контрагентов и иных лиц

Оператор: Индивидуальный предприниматель Михеев Евгений Вячеславович

ИНН: 341302012400

ОГРНИП: 318344300092791

Адрес регистрации: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 72, кв. 58

E-mail для обращений по персональным данным: a7.lead@yandex.com

Почтовый адрес для обращений: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 72, кв. 58

Дата введения в действие: «01» июня 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных клиентов, посетителей, покупателей фотопродукции, родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, сопровождающих лиц, контрагентов, представителей контрагентов, пользователей публичных интернет-страниц Оператора и иных лиц, персональные данные которых обрабатываются Оператором в связи с оказанием фотоуслуг и сопутствующей деятельностью.

1.2. Настоящая Политика не регулирует обработку персональных данных работников, бывших работников и кандидатов на работу у Оператора. Обработка персональных данных работников регулируется отдельными кадровыми локальными документами Оператора.

1.3. Политика разработана с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», законодательства Российской Федерации о биометрических персональных данных в части, применимой к фактическому процессу добровольного поиска фотографий по изображению лица, Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», законодательства о защите прав потребителей, гражданского законодательства Российской Федерации и иных применимых нормативных правовых актов.

1.4. Оператор обрабатывает персональные данные законно, добросовестно, только для заранее определенных целей и в объеме, необходимом для достижения таких целей.

1.5. После размещения Политики по постоянной публичной ссылке доступ к Политике на точке оказания фотоуслуг обеспечивается посредством QR-кода / ссылки. На случай временной недоступности сети Интернет, технического сбоя, невозможности открыть QR-код либо по запросу субъекта персональных данных Оператор обеспечивает возможность ознакомления с актуальной Политикой на точке в бумажном виде, в виде локальной электронной копии на рабочем устройстве точки либо иным способом, позволяющим фактически ознакомиться с актуальной редакцией Политики. До размещения Политики по постоянной публичной ссылке Оператор обеспечивает возможность ознакомления с Политикой в бумажном виде на точке оказания фотоуслуг либо в электронном виде по запросу субъекта персональных данных.

1.6. Оператор вправе изменять настоящую Политику при изменении законодательства Российской Федерации, фактических процессов обработки персональных данных, состава используемых информационных систем, сервисов, программных средств, способов хранения, передачи, удаления персональных данных либо при изменении организационной структуры обработки персональных данных.

2. Основные понятия

2.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу.

2.2. Обработка персональных данных — любое действие или совокупность действий с

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

2.3. Оператор — ИП Михеев Е.В., самостоятельно определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных и действия, совершаемые с персональными данными.

2.4. Субъект персональных данных — клиент, посетитель, покупатель фотопродукции, родитель или иной законный представитель ребенка, сопровождающее лицо, контрагент, представитель контрагента, пользователь публичной интернет-страницы Оператора или иное физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются Оператором.

2.5. Фотография / изображение — визуальное изображение человека, полученное при фотосъемке, видеосъемке, съемке на веб-камеру или иным техническим способом.

2.6. Биометрические персональные данные — сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются Оператором для установления личности субъекта персональных данных.

2.7. Дескриптор лица / цифровой шаблон лица — технический цифровой признак, создаваемый программным средством на основе изображения лица и используемый для сопоставления изображения лица с фотографиями, сделанными на объекте оказания фотоуслуг. В рамках настоящей Политики такой дескриптор рассматривается как биометрические персональные данные, если его использование позволяет установить личность субъекта персональных данных либо выполнить поиск фотографий конкретного человека по изображению лица.

2.8. Поиск фотографий по изображению лица — дополнительный добровольный способ поиска фотографий, при котором изображение лица клиента или ребенка сопоставляется с фотографиями, сделанными на объекте оказания фотоуслуг, для нахождения соответствующих фотографий.

2.9. Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, в том числе публикация фотографий и видеоматериалов в открытых источниках, социальных сетях, рекламе, информационных материалах и иных публичных каналах.

2.10. Инцидент с персональными данными — событие, связанное с неправомерной или случайной передачей, предоставлением, распространением, доступом к персональным данным, утратой носителя, ошибочной отправкой, ошибочной выдачей, незаконной публикацией, невозможностью удаления данных или иным нарушением установленного порядка обработки персональных данных.

3. Категории субъектов персональных данных

3.1. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий лиц:

- клиенты, посетители и покупатели фотопродукции;
- несовершеннолетние посетители, изображенные на фотографиях или участвующие в фотосъемке;
- родители, опекуны, попечители и иные законные представители несовершеннолетних;
- сопровождающие лица;
- лица, случайно попавшие в кадр при фотосъемке или видеосъемке;
- лица, обращающиеся с заявлениями, претензиями, просьбами об удалении фотографий, отзывом согласия, прекращением обработки, прекращением публикации или иными обращениями;
- контрагенты — физические лица;
- представители и работники контрагентов — юридических лиц;
- пользователи публичных интернет-страниц Оператора, если такие страницы используются для коммуникации, публикации фотографий, приема обращений или иной деятельности;

- исполнители, подрядчики, технические специалисты и иные лица, если их персональные данные обрабатываются в связи с заключением, исполнением или прекращением гражданско-правового договора либо иного взаимодействия;
- иные лица, персональные данные которых обрабатываются Оператором в связи с оказанием фотоуслуг и сопутствующей деятельностью.

4. Категории обрабатываемых персональных данных

4.1. При обычной фотосъемке, просмотре, выборе, покупке, печати, выдаче, отправке фотографий, а также при обычном поиске фотографий без обработки биометрических персональных данных Оператор не запрашивает у клиентов паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, банковские реквизиты, сведения о семейном положении, гражданстве, месте рождения и иные избыточные сведения, если такие данные не требуются для конкретной законной цели.

При оформлении письменного или электронного согласия на обработку биометрических персональных данных, согласия на распространение персональных данных, юридически значимого обращения, спорной ситуации, проверки полномочий законного представителя либо иной конкретной законной цели Оператор вправе обрабатывать сведения, необходимые для подтверждения соответствующего согласия, обращения, полномочий или правомерности действия. Такие сведения указываются подписантом или заявителем самостоятельно, если Оператором не установлен иной порядок для конкретной ситуации.

4.2. В зависимости от фактической ситуации Оператор может обрабатывать следующие персональные данные клиентов, посетителей, покупателей фотопродукции и иных лиц:

- изображение человека на фотографии или видеоматериале;
- дата, время, место, объект или точка съемки;
- сведения о заказе, номере заказа, составе заказа, выбранной фотопродукции;
- сведения о факте оплаты, возврата, выдачи заказа, без избыточного хранения платежных реквизитов;
- контактные данные клиента, если они предоставлены для выдачи электронных фотографий, связи по заказу, рассмотрения обращения, претензии или отзыва согласия;
- Ф.И.О. клиента, законного представителя, заявителя или контрагента, если эти сведения необходимы для оформления согласия, обращения, претензии, акта, договора или иного документа;
- сведения о статусе законного представителя ребенка: родитель, опекун, попечитель, иной законный представитель;
- сведения, подтверждающие полномочия законного представителя, если это необходимо для защиты прав ребенка и исключения неправомерной выдачи, удаления или публикации фотографий;
- содержание обращений, претензий, заявлений, отзывов согласия, требований об удалении или прекращении обработки;
- сведения о согласиях на обработку персональных данных, биометрических персональных данных, публикацию фотографий или видеоматериалов, получение рекламных сообщений;
- сведения об отказе от рекламных сообщений, отписке или отзыве согласия на рекламную коммуникацию;
- технические сведения, связанные с обработкой, хранением, передачей, удалением, поиском и выдачей фотографий, включая имя файла, путь к файлу, папку, дату создания, дату удаления, сведения о носителе, устройстве, рабочей системе или программе.

В обычной рабочей ситуации Оператор не осуществляет сплошное копирование, фотографирование, сканирование и хранение копий паспортов, свидетельств о рождении, актов об

опеке, попечительстве и иных документов клиентов, родителей, законных представителей и сопровождающих лиц. При оформлении согласия на обработку биометрических персональных данных ребенка / подопечного либо при рассмотрении юридически значимого обращения Оператор вправе использовать сведения, указанные самим подписантом или заявителем, включая сведения о статусе и основании полномочий законного представителя. При наличии спора, жалобы, конфликта, противоречий, сомнений в полномочиях или иных обстоятельств риска Оператор вправе запросить дополнительные сведения или документы либо отказать в совершении спорного действия до подтверждения правомерности обращения.

4.3. При использовании поиска фотографий по изображению лица Оператор может обрабатывать следующие биометрические персональные данные:

- изображение лица, полученное с помощью веб-камеры или иного устройства на точке оказания фотоуслуг;
- временный цифровой шаблон / дескриптор лица, создаваемый программным средством для разового сопоставления изображения лица с фотографиями;
- результат сопоставления изображения лица с фотографиями, сделанными на объекте оказания фотоуслуг.

4.4. Оператор не создает постоянную базу лиц, не осуществляет скрытое распознавание лиц, не использует фотографии, снимки с веб-камеры и дескрипторы лица для постоянного наблюдения, контроля перемещений, контроля поведения, профилирования, оценки личности, допуска на объект, контроля доступа, контроля работников, контроля посетителей или иных целей, не связанных с оказанием фотоуслуг и добровольным поиском фотографий по запросу клиента или законного представителя.

4.5. Функция поиска фотографий по изображению лица может использоваться Оператором на отдельных точках оказания фотоуслуг только при условии подтверждения Оператором юридической и технической допустимости такого способа обработки, получения отдельного согласия субъекта персональных данных или законного представителя ребенка, если такая обработка относится к биометрическим персональным данным либо может быть квалифицирована как обработка биометрических персональных данных, а также соблюдения утвержденных документов Оператора.

Оператор не использует единую биометрическую систему, не осуществляет удаленную идентификацию или аутентификацию физических лиц, не использует изображение лица для контроля доступа, пропускного режима, контроля работников или посетителей, постоянного наблюдения, профилирования либо оценки поведения. Обработка изображения лица и временных цифровых признаков осуществляется только для добровольного поиска фотографий по обращению субъекта персональных данных или законного представителя ребенка.

4.6. Если по результатам юридической или технической проверки будет установлено, что используемая функция поиска по изображению лица не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации либо требует изменения технической схемы, порядка получения согласия, хранения данных, передачи данных или использования специализированной инфраструктуры, такая функция подлежит приостановлению до устранения выявленных несоответствий.

4.7. Оператор может обрабатывать персональные данные контрагентов и представителей контрагентов, включая Ф.И.О., должность, контактные данные, сведения о договоре, переписке, документах, актах и иных материалах, необходимых для заключения и исполнения договоров, организации работы точек, взаимодействия с объектами размещения и исполнения требований законодательства.

5. Цели обработки персональных данных

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях:

- оказание фотоуслуг клиентам и посетителям;
- создание фотографий и видеоматериалов в рамках оказания фотоуслуг;
- демонстрация фотографий клиентам, посетителям, покупателям фотопродукции, родителям и иным законным представителям несовершеннолетних;
- отбор, обработка, ретушь, цветокоррекция, печать, подготовка и выдача фотопродукции;
- продажа печатных и электронных фотографий, сувенирной и иной фотопродукции;
- поиск фотографий клиента или ребенка по дате, времени, месту съемки, номеру заказа, описанию события, ручному просмотру или иному доступному способу;
- поиск фотографий по изображению лица — только при наличии отдельного добровольного согласия клиента или законного представителя ребенка и только после подтверждения допустимости такого способа обработки;
- выдача оплаченных фотографий и электронных файлов клиенту или законному представителю;
- предоставление доступа к WanmaX, клиентскому веб-контенту WanmaX, личному кабинету, клиентскому интерфейсу, онлайн-галерее, платформе онлайн-продажи фотографий в составе WanmaX, либо иной утвержденной информационной системе Оператора для просмотра, поиска, выбора, покупки, оплаты, скачивания, отправки и повторного получения фотографий;
- оформление электронных согласий, подтверждение действий пользователя и использование простой электронной подписи в случаях, предусмотренных документами Оператора;
- онлайн-поиск фотографий по изображению лица при наличии отдельного согласия на обработку биометрических персональных данных, оформленного в бумажной форме либо в электронной форме с использованием простой электронной подписи или иного законного способа подтверждения волеизъявления;
- обработка обращений, претензий, возвратов, требований об удалении фотографий, отзывов согласия и иных запросов субъектов персональных данных;
- удаление непроданных, временных, ошибочных, технических, спорных или иных файлов в установленном порядке;
- публикация фотографий и видеоматериалов в социальных сетях, на публичных страницах, в рекламных, информационных материалах или иных открытых источниках — только при наличии отдельного согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, если такое согласие требуется законодательством Российской Федерации;
- направление рекламных сообщений и отдельных информационных сообщений только при наличии отдельного согласия, если такая коммуникация будет использоваться Оператором и такое согласие требуется законодательством Российской Федерации;
- фиксация отказа от рекламных сообщений, отписки или отзыва согласия на рекламную коммуникацию, если такие сообщения будут использоваться Оператором;
- защита прав и законных интересов Оператора, клиентов, посетителей, законных представителей, контрагентов и иных лиц;
- исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая требования законодательства о персональных данных, защите прав потребителей, рекламе, бухгалтерском, налоговом, кассовом и ином обязательном учете;
- заключение и исполнение договоров с контрагентами, исполнителями, подрядчиками, объектами размещения и иными лицами.

5.2. Оператор не обрабатывает персональные данные для целей, несовместимых с целями, указанными в настоящей Политике.

5.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям.

6. Особенности поиска фотографий по изображению лица

6.1. Поиск фотографий по изображению лица является дополнительным добровольным способом поиска фотографий и применяется только при наличии отдельного согласия субъекта персональных данных или законного представителя ребенка, если такая обработка относится к биометрическим персональным данным либо может быть квалифицирована как обработка биометрических персональных данных.

6.2. Отказ клиента или законного представителя ребенка от поиска фотографий по изображению лица не является основанием для отказа в оказании фотоуслуг, демонстрации фотографий, продаже фотопродукции или выдаче оплаченного заказа.

6.3. При отказе от поиска по изображению лица Оператор предлагает альтернативные способы поиска фотографий: по дате и времени съемки, объекту, точке, площадке, номеру заказа, описанию события, ручному просмотру или иному доступному способу, не связанному с обработкой биометрических персональных данных.

6.4. Изображение лица, полученное с веб-камеры, и временный дескриптор лица используются только в рамках конкретной поисковой сессии и только для поиска фотографий соответствующего клиента или ребенка.

6.5. После завершения поисковой сессии временный снимок с веб-камеры и временный дескриптор лица подлежат удалению в порядке, установленном внутренними документами Оператора.

6.6. Поиск фотографий по изображению лица не используется Оператором для идентификации личности в целях допуска, контроля доступа, контроля работников, контроля посетителей, постоянного наблюдения, отслеживания перемещений, оценки поведения, профилирования, составления постоянной базы лиц или иных целей, не связанных с разовым поиском и демонстрацией фотографий клиенту или законному представителю ребенка.

6.7. Оператор не осуществляет скрытое распознавание лиц. Использование веб-камеры для поиска фотографий допускается только открыто, с информированием клиента или законного представителя о цели обработки и добровольном характере такого поиска.

6.8. Порядок использования веб-камеры, получения согласия, проведения поисковой сессии, удаления временного снимка и дескриптора лица устанавливается отдельным регламентом Оператора.

7. Обработка персональных данных несовершеннолетних

7.1. При оказании фотоуслуг на объектах, где находятся дети, Оператор может обрабатывать фотографии и иные персональные данные несовершеннолетних посетителей.

7.2. Обработка фотографий несовершеннолетних осуществляется с повышенной осторожностью и только в целях оказания фотоуслуг, демонстрации фотографий, продажи и выдачи фотопродукции, рассмотрения обращений, удаления фотографий, исполнения требований законодательства либо в иных законных целях.

7.3. Фотография ребенка может быть продемонстрирована сопровождающему лицу в рамках обычного выбора фотографии на точке, если отсутствует спорная ситуация и из обстоятельств очевидно, что лицо сопровождает ребенка.

7.4. Электронная отправка, повторная выдача, удаление, публикация, прекращение обработки, поиск по изображению лица либо иные юридически значимые действия в отношении фотографии ребенка выполняются только родителем, опекуном, попечителем или иным законным

представителем либо после дополнительной проверки правомерности обращения.

7.5. Поиск фотографий несовершеннолетнего по изображению лица допускается только при наличии отдельного согласия его родителя, опекуна, попечителя или иного законного представителя и только после подтверждения допустимости такого способа обработки.

7.6. Публикация фотографий или видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего в открытых источниках, социальных сетях, рекламе, информационных материалах или иных публичных каналах допускается только при наличии отдельного согласия законного представителя, если такое согласие требуется законодательством Российской Федерации.

7.7. При сомнении в полномочиях лица, обратившегося за выдачей, отправкой, удалением, поиском, публикацией или прекращением обработки фотографии ребенка, Оператор вправе запросить дополнительные сведения, подтверждающие полномочия такого лица, если это необходимо для защиты прав ребенка и исключения неправомерной обработки персональных данных.

8. Публикация фотографий и видеоматериалов

8.1. Фотографии и видеоматериалы клиентов, посетителей, детей, законных представителей и иных лиц не публикуются в открытых источниках, социальных сетях, рекламе, информационных материалах или иных публичных каналах без отдельного законного основания.

8.2. Если публикация фотографии или видеоматериала требует согласия субъекта персональных данных либо его законного представителя, такое согласие оформляется отдельно от согласия на оказание фотоуслуг, отдельно от согласия на обработку биометрических персональных данных для поиска фотографий по изображению лица и отдельно от согласия на получение рекламных сообщений.

8.3. Согласие на публикацию фотографий и видеоматериалов может содержать условия и ограничения использования материалов, включая перечень разрешенных каналов публикации, срок публикации, виды материалов, запрет или разрешение на указание имени, подписи, комментария, рекламного текста или иной сопроводительной информации.

8.4. Субъект персональных данных или его законный представитель вправе отозвать согласие на публикацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

8.5. После получения отзыва согласия или требования о прекращении публикации Оператор принимает меры по прекращению дальнейшего использования соответствующих материалов и удалению публикаций с ресурсов, находящихся под контролем Оператора, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.6. Оператор не гарантирует удаление копий фотографий или видеоматериалов, которые были сделаны третьими лицами после правомерной публикации в открытом доступе и находятся вне контроля Оператора.

9. Рекламные и информационные сообщения

9.1. На дату введения настоящей Политики Оператор не планирует регулярное направление рекламных рассылок клиентам и посетителям. Если в дальнейшем Оператор начнет направлять субъектам персональных данных рекламные сообщения, специальные предложения, сведения об акциях, скидках, новых услугах, фотопродукции, мероприятиях и иных предложениях, такая коммуникация осуществляется только при наличии отдельного согласия, если такое согласие требуется законодательством Российской Федерации.

9.2. Согласие на получение рекламных сообщений оформляется отдельно от согласия на оказание фотоуслуг, отдельно от согласия на публикацию фотографий и отдельно от согласия на обработку биометрических персональных данных для поиска фотографий по изображению лица.

9.3. Отказ от получения рекламных сообщений не влияет на возможность получить фотоуслугу, посмотреть фотографии, приобрести фотопродукцию или получить оплаченный заказ.

9.4. Субъект персональных данных вправе в любое время отказаться от получения рекламных сообщений и отозвать согласие на их получение.

9.5. После получения отказа от рекламных сообщений Оператор прекращает направление рекламных сообщений по соответствующему каналу связи, если отсутствует иное законное основание для такой коммуникации.

9.6. Оператор вправе направлять сервисные сообщения, не являющиеся рекламой, если они необходимы для исполнения заказа, выдачи фотографий, направления ссылки на электронные фотографии, обработки обращения, возврата, претензии, технического уведомления или иной коммуникации, связанной с уже возникшим отношением между Оператором и субъектом персональных данных.

10. Правовые основания обработки персональных данных

10.1. Оператор обрабатывает персональные данные при наличии одного или нескольких правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных могут являться:

- согласие субъекта персональных данных или его законного представителя;
- заключение, исполнение или прекращение договора, стороной которого является субъект персональных данных;
- необходимость оказания фотоуслуг, демонстрации, продажи и выдачи фотопродукции;
- исполнение требований законодательства Российской Федерации;
- осуществление прав и законных интересов Оператора, клиентов, посетителей, законных представителей, контрагентов и иных лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъектов персональных данных;
- рассмотрение обращений, претензий, возвратов, требований об удалении, отзывов согласия, запросов субъектов персональных данных;
- защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Обработка биометрических персональных данных для поиска фотографий по изображению лица осуществляется только при наличии отдельного согласия субъекта персональных данных или законного представителя ребенка, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.4. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, включая публикацию фотографий и видеоматериалов в открытых источниках, осуществляется только при наличии отдельного согласия, если такое согласие требуется законодательством Российской Федерации.

10.5. Обработка персональных данных для направления рекламных сообщений осуществляется при наличии отдельного согласия субъекта персональных данных, если такое согласие требуется законодательством Российской Федерации.

11. Передача персональных данных третьим лицам и поручение обработки

11.1. Оператор не передает персональные данные третьим лицам без законного основания.

11.2. Персональные данные могут передаваться или предоставляться третьим лицам в следующих случаях:

- если субъект персональных данных или его законный представитель дал согласие на такую передачу;

- если передача необходима для исполнения договора, оказания фотоуслуг, обработки, печати, выдачи фотопродукции, рассмотрения обращения или претензии;
- если обработка поручается исполнителю, подрядчику, техническому специалисту, сервису, платформе или иному лицу на основании договора, задания, поручения или иного документа;
- если передача необходима для исполнения требований законодательства Российской Федерации, запроса суда, государственного органа или иного уполномоченного лица;
- если передача необходима для защиты прав и законных интересов Оператора, субъектов персональных данных или иных лиц.

11.3. Если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, такое поручение оформляется договором, приложением, соглашением, заданием или иным документом, в котором определяются цель обработки, перечень персональных данных, допустимые действия с персональными данными, обязанность соблюдать конфиденциальность, меры защиты, запрет использования персональных данных в собственных целях, порядок возврата, удаления или уничтожения данных, обязанность сообщать Оператору об инцидентах и ответственность за нарушение условий обработки.

11.4. Исполнители, подрядчики, самозанятые фотографы, ретушеры, технические специалисты и иные лица, получившие доступ к персональным данным, фотографиям, видеофайлам, рабочим папкам, системам хранения, программам обработки, печати, выдачи или удаления фотографий, обязаны использовать такие данные только в пределах порученной задачи и не вправе использовать их в личных целях, публиковать, копировать, передавать третьим лицам, сохранять на личных устройствах или применять для обучения программ, нейросетей, сервисов или алгоритмов без отдельного разрешения Оператора и необходимого законного основания.

11.5. Оператор принимает разумные организационные меры для ограничения доступа третьих лиц к персональным данным и фотографиям только тем объемом, который необходим для выполнения конкретной задачи.

12. Хранение, удаление и уничтожение персональных данных

12.1. Персональные данные хранятся не дольше, чем это необходимо для достижения целей обработки, исполнения договора, оказания фотоуслуг, выдачи заказа, рассмотрения обращения, претензии, возврата, защиты прав и законных интересов Оператора, субъекта персональных данных или иных лиц, а также исполнения требований законодательства Российской Федерации.

12.2. Непроданные фотографии, временные файлы, технические копии, бракованные фотографии, тестовые материалы, снимки с веб-камеры и временные дескрипторы лица подлежат удалению в порядке и сроки, установленные внутренними документами Оператора.

12.3. Оплаченные фотографии и сведения о заказах могут храниться в течение срока, необходимого для выдачи заказа, повторной выдачи по обращению клиента, рассмотрения претензий, возвратов, споров, подтверждения факта оказания услуги, исполнения требований бухгалтерского, налогового, кассового, потребительского и иного законодательства.

12.4. Фотографии и видеоматериалы, опубликованные на основании отдельного согласия, могут использоваться до отзыва согласия, истечения срока согласия, достижения цели публикации, прекращения использования соответствующего материала либо наступления иного основания прекращения обработки.

12.5. При достижении цели обработки, истечении срока хранения, отзыве согласия, поступлении законного требования субъекта персональных данных или наступлении иного основания прекращения обработки Оператор прекращает обработку соответствующих персональных данных, удаляет или уничтожает их, если дальнейшее хранение не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Порядок удаления и уничтожения персональных данных, фотографий, видеофайлов,

временных файлов, снимков с веб-камеры, дескрипторов лица и носителей устанавливается отдельным регламентом Оператора.

13. Права субъектов персональных данных и порядок обращений

13.1. Субъект персональных данных имеет право получать информацию об обработке своих персональных данных, требовать уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных, отзывать согласие на обработку персональных данных, требовать прекращения неправомерной обработки, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.2. Законный представитель несовершеннолетнего вправе обращаться к Оператору по вопросам обработки персональных данных ребенка, включая вопросы поиска, демонстрации, выдачи, удаления, прекращения обработки и публикации фотографий или видеоматериалов ребенка.

13.3. Для реализации прав субъект персональных данных или его законный представитель может обратиться к Оператору по контактам, указанным в настоящей Политике, через работника точки оказания фотоуслуг, посредством формы обращения, электронной почты, письменного заявления или иным доступным способом, установленным Оператором.

13.4. При получении обращения Оператор вправе запросить сведения, необходимые для идентификации обращения, поиска соответствующих фотографий, заказа, согласия, публикации или иного материала, а также для подтверждения полномочий заявителя, если это необходимо для защиты прав субъекта персональных данных, ребенка или иных лиц.

13.5. При выявлении неправомерной или случайной передачи, предоставления, распространения персональных данных, доступа к ним или иного инцидента, повлекшего нарушение прав субъектов персональных данных, Оператор принимает меры по прекращению нарушения, устранению последствий, фиксации обстоятельств инцидента и направлению уведомлений в уполномоченный орган в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.6. Обращения субъектов персональных данных, законных представителей и иных заявителей могут фиксироваться Оператором в журнале учета обращений, задаче, электронной таблице, CRM, внутреннем реестре или иной системе, установленной Оператором и отраженной во внутренних документах Оператора в той мере, в которой такая система фактически используется для обработки персональных данных.

13.7. Если обращение связано с удалением фотографии, прекращением публикации, отзывом согласия, ошибочной выдачей, ошибочной демонстрацией, публикацией без согласия, использованием поиска по изображению лица или иным спорным случаем, работник точки обязан передать такое обращение Оператору или уполномоченному лицу в установленном внутренними документами порядке.

14. Меры по защите персональных данных

14.1. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий.

14.2. К мерам защиты персональных данных относятся:

- утверждение внутренних документов по обработке и защите персональных данных;
- размещение публичной Политики обработки персональных данных;
- ограничение доступа к персональным данным по ролям и задачам;
- определение лиц и ролей, имеющих доступ к персональным данным, фотографиям, видеофайлам и системам обработки;
- оформление поручений обработки персональных данных и обязательств о конфиденциальности с исполнителями и подрядчиками;

- применение паролей, учетных записей, разграничения доступа и иных технических средств защиты;
- запрет хранения фотографий и персональных данных на личных устройствах без разрешения Оператора;
- запрет публикации фотографий и видеоматериалов без законного основания;
- запрет использования фотографий для личных целей, портфолио, обучения сторонних программ, нейросетей, сервисов или алгоритмов без разрешения Оператора и необходимого законного основания;
- удаление временных файлов, непроданных фотографий, снимков с веб-камеры и дескрипторов лица;
- фиксация обращений субъектов персональных данных и инцидентов;
- проведение внутреннего контроля соблюдения порядка обработки персональных данных;
- актуализация документов и мер защиты при изменении процессов обработки персональных данных.

14.3. Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны соблюдать конфиденциальность, не использовать персональные данные в личных целях, не передавать их третьим лицам без законного основания и выполнять внутренние документы Оператора.

14.4. При прекращении трудовых, гражданско-правовых, подрядных, сервисных или иных отношений с лицом, имевшим доступ к персональным данным, Оператор принимает меры по прекращению или ограничению такого доступа.

15. Обработка персональных данных при использовании интернет-страниц и коммуникаций

15.1. Оператор может использовать публичные интернет-страницы, сайт, мессенджеры, электронную почту, формы обратной связи, облачные ссылки, QR-коды, сервисы выдачи электронных фотографий, Яндекс 360, Wfolio, собственный сервер, локальные рабочие компьютеры и иные коммуникационные или технические каналы для взаимодействия с клиентами, законными представителями, контрагентами и иными лицами.

15.2. Электронные фотографии могут передаваться клиенту или законному представителю через мессенджер, электронную почту, ссылку, облачное хранилище, QR-код, WanmaX / клиентский веб-контур WanmaX либо иной способ, установленный Оператором, при условии проверки получателя и соблюдения мер, направленных на исключение ошибочной отправки или предоставления доступа посторонним лицам.

15.3. При обращении через такие каналы субъект персональных данных самостоятельно предоставляет сведения, необходимые для ответа на обращение, обработки заказа, удаления фотографии, прекращения публикации, рассмотрения претензии или иной цели обращения.

15.4. Оператор не запрашивает через открытые каналы избыточные персональные данные, если они не требуются для конкретной законной цели.

15.5. При использовании сторонних сервисов, платформ, облачных хранилищ, мессенджеров, CRM, платежных, кассовых, коммуникационных или иных технических решений Оператор оценивает правомерность такой обработки, условия хранения, доступа, передачи и защиты персональных данных.

15.6. До использования сервиса, платформы, облачного хранилища, мессенджера, CRM, платежного, кассового, коммуникационного или иного технического решения для обработки персональных данных Оператор проверяет, какие персональные данные обрабатываются через такой сервис, где находятся базы данных, кто имеет доступ к данным, осуществляется ли трансграничная передача персональных данных и какие меры защиты применяются.

15.7. Фактически используемые Оператором технические решения, включая локальные рабочие компьютеры, Яндекс 360, Wfolio, собственный сервер А7-BE, WanmaX / клиентский веб-контур

WanmaX, облачные ссылки, QR-коды, мессенджеры и электронную почту, подлежат отражению во внутреннем описании информационных систем персональных данных.

16. Трансграничная передача и локализация баз данных

16.1. На дату введения настоящей Политики Оператор использует или планирует использовать локальные рабочие компьютеры, Яндекс 360, Wfolio, собственный сервер, собственную информационную систему Оператора / внутреннюю платформу под рабочим названием «WanmaX», мессенджеры, электронную почту, облачные ссылки и QR-коды для отдельных процессов хранения, передачи, демонстрации, поиска, выбора, оплаты, отправки или выдачи фотографий и связанных с ними данных.

WanmaX может использоваться в рабочем контуре Оператора и в клиентском веб-контуре WanmaX / онлайн-интерфейсе WanmaX в том объеме, в котором соответствующий функционал фактически введен в эксплуатацию Оператором. Если отдельный внешний сайт, личный кабинет, онлайн-галерея, платформа онлайн-продажи фотографий или иной клиентский сервис будет введен в эксплуатацию отдельно от текущего контура WanmaX либо с изменением технической схемы обработки, сведения о нем подлежат отражению во внутренних документах Оператора, Описании информационных систем персональных данных и, при необходимости, в уведомлении Роскомнадзора.

Наличие либо отсутствие трансграничной передачи персональных данных по каждому фактически используемому сервису подлежит проверке и отражению во внутреннем описании информационных систем персональных данных.

16.2. До начала использования сервисов или платформ, предполагающих передачу, хранение, доступ или иную обработку персональных данных за пределами Российской Федерации, Оператор проводит отдельную проверку правомерности такой обработки и, при необходимости, направляет уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.3. Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.4. Если место нахождения базы данных сервиса, облачного хранилища, CRM, мессенджера, сервера, программы поиска, сервиса передачи файлов, кассового, платежного или иного технического решения не подтверждено, такой сервис не используется для обработки персональных данных клиентов, фотографий, согласий, обращений, снимков с веб-камеры и дескрипторов лица до проведения дополнительной проверки.

17. Актуализация, блокирование и уничтожение персональных данных

17.1. При подтверждении факта неточности персональных данных Оператор уточняет такие персональные данные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. При выявлении неправомерной обработки персональных данных Оператор принимает меры по прекращению такой обработки, блокированию, удалению или уничтожению персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

17.3. При отзыве согласия субъектом персональных данных или его законным представителем Оператор прекращает обработку персональных данных, обрабатываемых на основании такого согласия, если отсутствуют иные законные основания для продолжения обработки.

17.4. Уничтожение персональных данных фиксируется в случаях и порядке, установленных внутренними документами Оператора.

18. Заключительные положения

18.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения Оператором и действует до ее отмены или замены новой редакцией.

18.2. После размещения Политики по постоянной публичной ссылке доступ к Политике на точках оказания фотоуслуг обеспечивается посредством QR-кода / ссылки. На случай временной недоступности сети Интернет, технического сбоя, невозможности открыть QR-код либо по запросу субъекта персональных данных Оператор обеспечивает возможность ознакомления с актуальной Политикой на точке в бумажном виде, в виде локальной электронной копии на рабочем устройстве точки либо иным способом, позволяющим фактически ознакомиться с актуальной редакцией Политики. До размещения Политики по постоянной публичной ссылке Оператор обеспечивает возможность ознакомления с ней в бумажном виде на точке оказания фотоуслуг либо в электронном виде по запросу субъекта персональных данных.

18.3. Если отдельные положения настоящей Политики противоречат законодательству Российской Федерации в связи с изменением законодательства или правоприменительной практики, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации, а Политика подлежит актуализации.

18.4. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

Индивидуальный предприниматель



/Михеев Е.В./

«01» июня 2026 г.